

COLEÇÃO

LEIS DO TERCEIRO SETOR –
ÁREA 4: SAÚDE

LEGISLAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE PARA OSCS

GUIA COMPLETO DE REGULARIDADE,
CEBAS SAÚDE, CNES, SUS E NORMATIVAS
OBRIGATÓRIAS



LEGISLAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE PARA OSCS

**GUIA COMPLETO DE
REGULARIDADE, CEBAS SAÚDE,
CNES, SUS E NORMATIVAS
OBRIGATÓRIAS**

**LEIS DO TERCEIRO SETOR –
ÁREA 4: SAÚDE**



SUMÁRIO

05

INTRODUÇÃO

06

**CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
ARTIGOS 196 A 200**

07

**LEI N° 8.080/1990 &
LEI N° 8.142/1990**

08

CNES

09

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

10

CEBAS SAÚDE

11

**PORTARIA GM/MS N°
3.992/2017 & POLÍTICA
NACIONAL DE SAÚDE DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA**



SUMÁRIO

12

LEI Nº 12.764/2012 & LGDP

13

**NORMAS DE RECURSOS
HUMANOS NA SAÚDE &
ITG 2002**

14

**DOCUMENTO DE
REGULARIDADE SANITÁRIA E
SEGURANÇA & O QUE TORNA
UMA OSC LEGÍTIMA NA ÁREA
DA SAÚDE**

15

CONCLUSÃO





INTRODUÇÃO

Atuar na área da saúde exige rigor técnico, responsabilidade ética e aderência a uma extensa legislação.

OSCs que prestam serviços em saúde possuem grande importância social, pois complementam o atendimento do SUS, apoiam famílias vulneráveis e oferecem terapias e cuidados especializados.

Para serem legítimas, reconhecidas e seguras, estas organizações precisam seguir normas nacionais e locais que regulam desde a constituição jurídica até as práticas assistenciais, contábeis, sanitárias e de proteção de dados.

Este e-book **reúne todas as leis essenciais** — explicadas de maneira simples — para que **OSCs da saúde atuem de forma regular,** ética e reconhecida.





CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ARTIGOS 196 A 200

A saúde como direito de todos e dever do Estado.

A Constituição define a educação como:

Estabelece os princípios do SUS:

- Universalidade,
- Integralidade,
- Equidade,
- Descentralização,
- Participação social.

Importância para as OSCs

Entidades de saúde atuam como rede complementar do SUS, devendo seguir seus princípios e diretrizes.



LEI Nº 8.080/1990 – LEI ORGÂNICA DA SAÚDE

Regulamenta o SUS e organiza os serviços de saúde.

Traz fundamentos essenciais:

- Campos de atuação da saúde,
- Regras para funcionamento de serviços,
- Vigilância sanitária, epidemiológica,
- Responsabilidades das três esferas de governo.

Para as OSCs

Define a estrutura de atenção e as exigências mínimas para qualquer instituição que ofereça:

- Atendimentos clínicos,
- Terapias,
- Reabilitação,
- Serviços especializados.

LEI Nº 8.142/1990 – CONTROLE SOCIAL E FINANCIAMENTO

Regulamenta o SUS e organiza os serviços de saúde.

Institui:

- Conselhos de Saúde (municipal, estadual, nacional),
- Conferências de saúde.

Por que importa

OSCs de saúde devem estar inseridas no controle social para:

- Defender pautas da rede,
- Fortalecer parcerias,
- Participar da formulação de políticas locais.

CNES – CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

O RG de qualquer serviço de saúde no Brasil.

Obrigatório para OSCs que:

- Realizam atendimentos clínicos,
- Oferecem terapias,
- Atuam com equipe multiprofissional,
- Trabalham na reabilitação (como autismo, TEA, PCD),
- Prestam serviços financiados pelo SUS ou convênios.

Sem o CNES, a OSC:

- Não pode firmar parcerias com o SUS,
- Não pode registrar produção em sistemas oficiais,
- Não tem legitimidade sanitária.

Base normativa

Portarias do Ministério da Saúde nº 1.646/2015 e nº 2.436/2017 (e outras relacionadas).



VIGILÂNCIA SANITÁRIA – REGRAS SANITÁRIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

A autoridade reguladora local.

Cada município possui normas próprias.

Toda OSC da saúde precisa de:

- 01** Alvará de Funcionamento.
- 02** Licença Sanitária.
- 03** Inspeção da Vigilância.
- 04** Protocolos de segurança sanitária.
- 05** Controle de resíduos.
- 06** Plano de gerenciamento de riscos.

Risco comum

- 01** Interdição.
- 02** Multas
- 03** Responsabilização dos gestores.

LEI COMPLEMENTAR Nº 187/2021 – CEBAS SAÚDE

Certificação das entidades beneficentes da área da saúde.

Substituiu a antiga Lei 12.101/2009.

Quem pode receber

Entidades que prestam serviços de saúde gratuitos, complementares ao SUS, como:

- Atendimentos especializados,
- Serviços de reabilitação,
- Terapias multiprofissionais,
- Atendimentos psicossociais,
- Serviços hospitalares.

Exigências

- Oferta regular e gratuita de serviços,
- Atendimento integral ou parcial à população vulnerável,
- Inscrição no CNES,
- Indicadores de produção,
- Conformidade com o SUS,
- Contabilidade conforme ITG 2002,
- Relatórios técnico-assistenciais detalhados,
- Transparência e prestação de contas.

Por que é importante

Concede:

- Reconhecimento nacional,
- Isenção de contribuições sociais,
- Credibilidade ampliada,
- Elegibilidade para parcerias de grande porte.

PORTARIA GM/MS N° 3.992/2017 – FINANCIAMENTO DA SAÚDE (BLOCOS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO)

Regula repasses do SUS para entidades.

Importância

OSCs de saúde que recebem financiamento público precisam seguir:

- Diretrizes de execução,
- Prestação de contas,
- Separação entre custeio e investimento,
- Controle de metas e indicadores.

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (DECRETO 6.215/2007)

Fundamental para OSCs que atendem pessoas com autismo, deficiência intelectual, física ou sensorial.

Define:

- Serviços especializados,
- Diretrizes de reabilitação,
- Princípios de inclusão social.

LEI Nº 12.764/2012 – POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TEA

Para organizações que atendem autistas, é obrigatória a observância de:

- Atendimento multiprofissional,
- Apoio à família,
- Inclusão social,
- Direito ao diagnóstico e tratamento adequado.

LGPD – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI 13.709/2018)

Essencial na área da saúde.

A saúde envolve tratamento de *dados sensíveis*, em especial:

- Prontuários,
- Laudos,
- Diagnósticos,
- Informações familiares.

A OSC deve ter:

- 01** Política de privacidade,
- 02** Protocolos de consentimento,
- 03** Plano de segurança da informação,
- 04** Controle de acesso aos dados de usuários.



NORMAS DE RECURSOS HUMANOS NA SAÚDE

OSCs que atuam em saúde precisam observar: CREES, CRP, CREFITO, COREN, CRM, CRN, CRFA

Conselhos profissionais exigem:

- Registro dos profissionais,
- Supervisão técnica,
- Ética profissional,
- Escala mínima para alguns serviços.

Desrespeitar normas de categoria pode gerar processos éticos e judiciais.

ITG 2002 – CONTABILIDADE PARA O TERCEIRO SETOR

Na saúde, a contabilidade é ainda mais rigorosa:

- Registro de atendimentos,
- Relatórios técnicos,
- Conciliação entre produção e recursos,
- Prestação de contas para órgãos públicos.

NÃO cumprir a ITG 2002 pode resultar em:

01

Perda de CEBAS.

02

Suspensão de repasses.

03

Rejeição de projetos.

DOCUMENTO DE REGULARIDADE SANITÁRIA E SEGURANÇA

Toda OSC da saúde deve manter.

- Protocolos de biossegurança,
- Treinamentos registrados,
- Relatórios de sanitização,
- Autorização da vigilância,
- Controle de EPIs,
- Prontuários organizados,
- Plano de gerenciamento de resíduos.

O QUE TORNA UMA OSC LEGÍTIMA NA ÁREA DA SAÚDE

Para ser reconhecida e valorizada, a entidade deve:

- ✓ Possui CNES ativo.
- ✓ Possui licença sanitária atualizada.
- ✓ Cumpre normas do SUS.
- ✓ Tem equipe técnica registrada em seus conselhos profissionais.
- ✓ Mantém contabilidade mensal.
- ✓ Presta contas via relatórios técnicos e financeiros.
- ✓ Segue a LGPD rigorosamente.
- ✓ Tem protocolos de segurança.
- ✓ Mantém transparência e governança.
- ✓ Alinha estatuto e CNAE à atuação real.

Quando esses requisitos são cumpridos, a OSC se torna forte, confiável e apta a grandes parcerias.

CONCLUSÃO

A área da saúde é altamente regulada, e por isso exige de uma OSC **organização, responsabilidade e aderência estrita à legislação.**

Quando a entidade segue todas as normas, ela fortalece sua legitimidade e amplia sua capacidade de impacto na comunidade.

“Cuidar da saúde também é cumprir a lei.”

Como o Conta Comigo apoia OSCs da Saúde

O Conta Comigo oferece:

- Organização documental (CNES, alvarás, relatórios),
- Modelos adequados ao setor,
- Contabilidade mensal conforme ITG 2002,
- Armazenamento seguro de dados sensíveis,
- Alertas de vencimento de certidões,
- Plantões online com especialistas,
- Mentorias sobre projetos da saúde,
- Suporte institucional contínuo.

Cadastre sua OSC:

- www.redepapelsolidario.org.br/contacomigo

Leila Novak - Empreendedora Social
Consultora Presidente da Rede Papel Solidário



**NO CONTA COMIGO
VOCÊ ENCONTRA
TODO O SUPORTE
NECESSÁRIO PARA
ABRIR E MANTER
SUA OSC!**

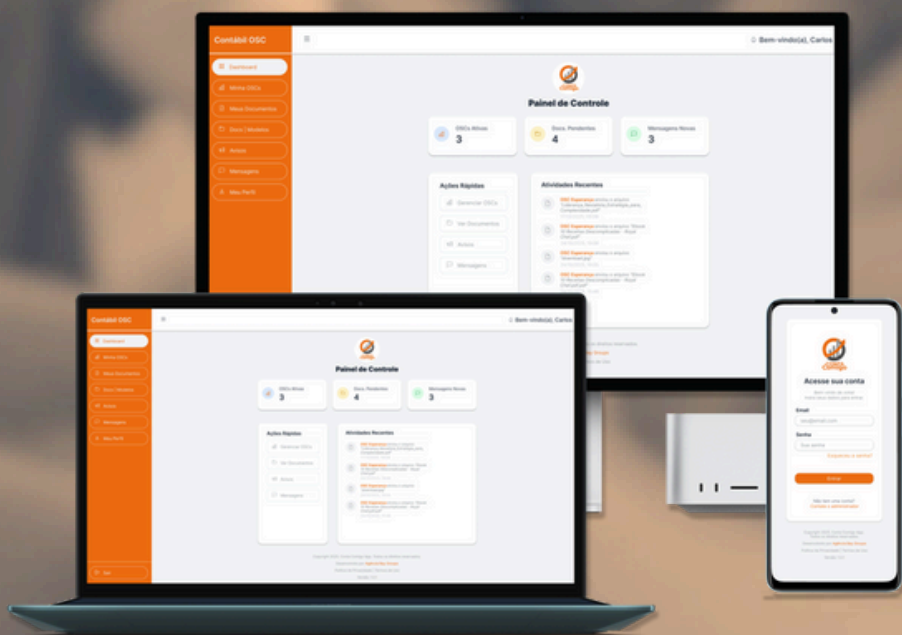
**ALÉM DE
MODELOS
PERSONALIZA
DOS PARA
FACILITAR
TODO O
PROCESSO**



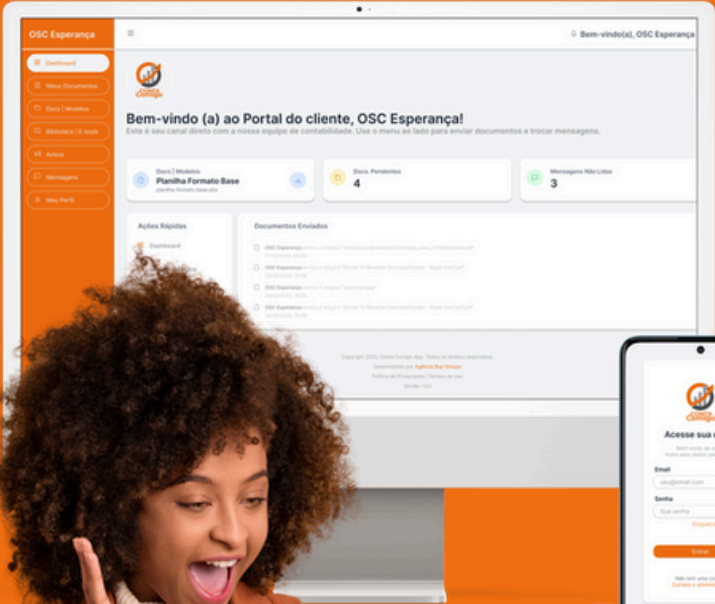
WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR



**O APP CONTA COM UMA
INTERFACE SIMPLES E FÁCIL
DE USAR — TOTALMENTE
ADAPTÁVEL PARA VOCÊ
TRABALHAR DE ONDE QUISER!**



WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR



WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR